

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2531 บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
บริษัทนครชัยแท้กชี จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 821

จำเลยและ อ.กระทำกิจการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากรถยนต์แท็กซี่คัน
เกิดเหตุ อ.จึงเป็นตัวแทนของจำเลยและจำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิด
ของ อ.ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์รับประกันภัยและได้รับประกันความเสียหาย
ของรถยนต์เก๋งโตโยต้าโคโรลล่า คันหมายเลขทะเบียน ๕ง - ๓๔๗๖
กรุงเทพมหานคร ไว้จากนายมาโนช จารุประวิทย์ จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถ
ยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ๑ท - ๘๘๑๗ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๒๔ เวลาประมาณ ๖ นาฬิกา นายอุดม หุ้ยกระบวน ลูกจ้างหรือตัวแทน
ของจำเลย ขับรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ๑ท - ๘๘๑๗ ไปในทางการที่จ้าง
หรือทำแทนจำเลยด้วยความประมาท โดยขับตัดหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
๕ง - ๓๔๗๖ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายมาโนช ขับ ในระยะกระชั้นชิด รถยนต์คันนี้จึง
ชนรถยนต์แท็กซี่แล้วเสียหลักพุ่งขึ้นไปชนกระถางต้นไม้บนทางเท้าและแล่นไปชน
ประตูบ้านผู้อื่นเสียหาย รถยนต์เก๋งดังกล่าวเสียหายต้องซ่อมสิ้นเงิน ๔๘,๘๘๕ บาท
โจทก์ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยจึงจ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์ไปเมื่อวันที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๒๔ แล้วรับช่วงสิทธิและทวงถามให้จำเลยรับผิดชอบ จำเลยเพิกเฉย โจทก์ขอ
คัดดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ ถึงวันฟ้องเป็นเงิน
๒,๔๔๔ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๑,๓๒๙ บาท ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยให้ชดใช้ค่าเสียหาย
๕๑,๓๒๙ บาทแก่โจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๔๘,๘๘๕
บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์แท็กซี่ตามฟ้อง แต่วันเกิด
เหตุจำเลยมิได้ครอบครองรถเพราะได้ให้นายอุดม ห้วยกระบวนเข้าไป นายอุดม ห้วยก
ระบวน จึงมิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลย เหตุเกิดเพราะความประมาทของนาย
มานะ ที่ขับด้วยความเร็วสูง ไม่ระมัดระวัง โจทก์ยังมิได้จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้
เจ้าของรถ จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากจำเลย ค่าเสียหายไม่เกิน ๔,๐๐๐
บาท ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยทวงถามจึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง นายมานะ จารุประวิทย์
เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๕ง - ๓๔๗๖ กรุงเทพมหานคร จาก
โจทก์ นายอุดม ห้วยกระบวน เป็นตัวแทนของจำเลยขณะเกิดเหตุ และเป็นผู้กระทำ
ละเมิด พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๓๘,๒๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ทั้งนี้ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน ๒,๔๔๔ บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า นายอุดม ห้วยกระบวน มิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของ
จำเลย พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นโดยคู่ความไม่ได้แย้งว่า นายมาโนช จารุประวิทย์ นารถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน ๕ง - ๓๔๗๖ กรุงเทพมหานคร มาประกันภัยไว้กับโจทก์ จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ๑ท - ๘๘๑๗ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ นายมาโนชขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวชนกับรถยนต์แท็กซี่ของจำเลยคันดังกล่าวซึ่งมีนายอุดม ห้วยกระบวน เป็นผู้ขับ โดยนายอุดมขับรถยนต์แท็กซี่ด้วยความประมาททำให้รถของนายมาโนชได้รับความเสียหาย โจทก์ได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์เก๋งของนายมาโนชไปแล้ว ปัญหาในชั้นนี้มีเพียงข้อเดียวว่า ขณะเกิดเหตุนายอุดมเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยหรือไม่ โจทก์มีนายประทีป แซ่ตั้ง ซึ่งทำงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถที่เอาประกันไว้กับโจทก์มาเบิกความว่า รถยนต์แท็กซี่ที่นายอุดมขับมีชื่อบริษัทจำเลยติดอยู่ข้างรถ สำหรับนายสมชัย พิพิธสุขสันต์ กรรมการผู้จัดการของจำเลยนั้นแม้จะเบิกความว่ารถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุไม่มีเครื่องหมายของบริษัทจำเลยติดอยู่ที่ตัวรถ แต่ก็ยอมรับว่าสิธรยนต์รับจ้างสาธารณะของจำเลยมีสีฟ้า - ส้ม เมื่อคนอื่นเห็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะสีฟ้า - ส้ม ก็จะต้องเข้าใจว่าเป็นรถยนต์ของจำเลย ทุกวันนี้รถของบริษัทจำเลยก็ยังใช้สีฟ้า - ส้ม นอกจากนี้นายวรรณดี มังกรเสถียร พยานจำเลยอีกปากหนึ่งก็เบิกความว่าก่อนปี ๒๕๒๕ มีป้ายชื่อบริษัทจำเลยติดอยู่ที่ข้างรถรับจ้างสาธารณะบ้าง คดีนี้เหตุเกิดในปี ๒๕๒๔ จึงน่าจะเชื่อว่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุของจำเลยมีสีฟ้า - ส้ม และมีชื่อบริษัทจำเลยติดอยู่ข้างรถ ดังนั้นคนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถแท็กซี่คันเกิดเหตุจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยสำหรับหนังสือสัญญาเช่ารถยนต์หมายเลข ล.๑ ซึ่งระบุว่านายอุดมเช่ารถคันนี้จากจำเลยนั้น ก็ปรากฏว่าสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ระบุเวลาการเช่าซึ่งเป็นการผิดปกติวิสัย ทั้งยังระบุค่าเช่าเพียงวันละ ๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ต่ำเกินไปจนไม่น่าเชื่อถือ จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการเช่ากันจริง ข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่าจำเลยและนายอุดมกระทำกิจการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากรถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุ นายอุดมจึงเป็นตัวแทนของจำเลยและจำเลยต้องร่วม

รับผิดชอบในการกระทำละเมิดของนายอุดมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๗
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

ศาลแพ่ง - นายปรีชา ฐานันท์
ศาลอุทธรณ์ - นายอำนาจ เปล่งวิทยา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>